第一部分：知识回顾 (Révision des Connaissances)

1. 公共服务的概念与识别 (La Notion de Service Public et son Identification)

1.1 核心定义与历史 (Définition Essentielle et Histoire)

Service Public (公共服务)

- **Français:** Activité organisée par l'autorité publique pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population sans recherche de profit. C'est une activité d'intérêt général assurée ou assumée par une entité publique ou, par délégation, par une entité privée, sous un régime juridique spécifique destiné à garantir la satisfaction collective.
- **中文翻译:** 由公共当局组织的、旨在满足民众基本需求且不以营利为目的的活动 。它是一项由公共实体承担或（通过委托）由私人实体承担的、旨在保障集体满意度的公共利益活动，并遵循特定的法律制度 。
- **中文解释:** "公共服务"是法国行政法的基石。其核心是满足"公共利益"（Intérêt Général） ，即保障教育、健康、能源、安全等不可或缺的社会功能 。它不一定由政府"亲自"提供，也可以委托给私人，但政府必须保持控制。

Genèse Historique (历史渊源)

- **Français:** Origine monarchique et féodale avec les "banalités" seigneuriales, puis étatisation progressive. Généralisation du service public après la Révolution et État Moderne. La loi du 24 mai 1872 établit le Tribunal des conflits .
- **中文翻译:** 其起源可追溯至君主制和封建时期的"领主特权"（banalités seigneuriales），随后被逐步收归国有 。法国大革命和现代国家建立后，公共服务得以普及。1872 年 5 月 24 日的法律设立了权限争议法庭（Tribunal des conflits） 。
- **中文解释:** 公共服务的概念并非凭空出现，而是从封建领主的强制服务（如必须使用领主的磨坊）演变而来，在大革命后被国家接管，成为满足公共需求的工具。

Arrêt Blanco (Blanco 判例)

- **Français:** (Tribunal des conflits, 8 février 1873). Fondateur du droit administratif français. Consacre la spécificité du régime de responsabilité applicable aux services publics , distincte de celles du Code civil. Il applique un droit spécifique à une situation de responsabilité particulier.
- **中文翻译:** （权限争议法庭，1873 年 2 月 8 日）。法国行政法的奠基判例 。它

确立了适用于公共服务的责任制度的特殊性 ，使其区别于《民法典》中的规则 。它针对一个特殊的责任状况适用了一套特定的法律 。

- **中文解释:** 这是行政法的“开山鼻祖”。一名小女孩（Agnès Blanco）被国营烟草厂的车辆撞伤 ，法院裁定，国家（作为公共服务提供者）的责任，不能适用民法，而必须适用一套特殊的“行政法”规则，并由行政法院管辖 。这确立了行政法的自主性。

1.2 公共服务的识别标准 (Les Critères de Qualification du SP)

- **Français:** La qualification repose sur 3 critères (utilisés en "faisceau d'indices"):
    1. **Critère organique (qui gère):** Activité assurée ou contrôlée par une personne publique ou son mandataire.
    2. **Critère fonctionnel (pour quel but):** Mission poursuivant l’intérêt général, répondant à un besoin collectif essentiel.
    3. **Critère matériel (quel régime juridique):** Existence de prérogatives de puissance publique (PPP), application de règles dérogatoires.
- **中文翻译:** 资格认定基于 3 个标准（使用“指标群”的方式综合判断） ：
    1. **组织标准（谁在管）：** 由公共机构或其代理人提供或控制的活动 。
    2. **功能标准（为什么做）：** 追求公共利益、满足核心集体需求 。
    3. **实质标准（适用什么法律制度）：** 存在“公共权力特权”（PPP），或适用（区别于民法的）特殊规则 。
- **中文解释:** 这是案例分析的第一步。判断一项活动是不是公共服务，必须同时看这三点：
    1. **组织上**，是不是政府在管，或者政府在背后控制 。
    2. **功能上**，目的是不是为了公共利益，而不是为了赚钱 。
    3. **实质上**，管理者是否拥有“特权”（如单方面修改合同、强制征收），或者该活动是否适用一套特殊的（非民法的）法律制度 。

1.3 私人机构管理公共服务 (La Gestion du SP par des Personnes Privées)

- **Français:** L’Arrêt **Caisse primaire "Aide et protection"** (CE, 13 mai 1938) reconnaît la faculté qu’une personne privée d’exercer une mission de service publique 。
- **中文翻译: "Aide et protection" 判例** (CE, 1938 年 5 月 13 日) 承认了私人机构有权执行公共服务任务 。

- **中文解释:** 这是一个重要突破，确认了公共服务*不一定*非要由政府“亲自动手”，私营公司或协会也可以做。

- **Français:** L'**arrêt Narcy** (CE, 28 juin 1963) précise trois critères cumulatifs : 1. Une mission d'intérêt général; 2. Un contrôle par une personne publique; 3. Des prérogatives de puissance publique (PPP) .
- **中文翻译: Narcy 判例** (CE, 1963 年 6 月 28 日) 明确了三个累积标准：

  1. 一项公共利益任务；

  2. 受到公共机构的控制；

  3. 拥有公共权力特权 (PPP) 。
- **中文解释:** *Narcy* 判例确立了“三要素”标准，用于判断一个私人机构（如协会）是否在执行公共服务。
- **Français:** L'**arrêt APREI** (CE, 22 février 2007) assouplit les critères de *Narcy*. La condition des PPP n'est plus indispensable. Le juge insiste sur la finalité de l’activité (l'intérêt général) et le contrôle public .
- **中文翻译: APREI 判例** (CE, 2007 年 2 月 22 日) 放宽了 *Narcy* 判例的标准 。是否拥有“公共权力特权”不再是必要条件 。法院（现在）更强调活动的最终目的（公共利益）以及公共机构的控制 。
- **中文解释:** 这是 *Narcy* 判例的“进化版”。*APREI* 判例意味着，即使一个私人机构没有特权，但只要政府对它有严格的控制（比如通过拨款、设定目标），并且它在做的事情符合公共利益（比如服务残疾人 ），它也可能被认定为在执行公共服务。

---

2. 核心区别：SPA 与 SPIC (La Distinction Fondamentale: SPA / SPIC)

2.1 奠基判例 (L'Arrêt Fondateur)

Arrêt Bac d'Éloka (Bac d'Éloka 判例)

- **Français:** (TC, 22 janvier 1921). Le Tribunal des conflits distingue pour la première fois les services publics administratifs (SPA), soumis au droit public et relevant du juge administratif, des services publics industriels et commerciaux (SPIC), soumis au droit privé et relevant du juge judiciaire .
- **中文翻译:** （权限争议法庭，1921 年 1 月 22 日）。权限争议法庭首次区分了

“行政性公共服务”（SPA）和“工商业公共服务”（SPIC）。SPA 适用公法，由行政法院管辖；SPIC 适用私法，由司法法院管辖 。

- **中文解释:** *Bac d'Éloka* 判例（涉及一个由殖民地运营的、收费的渡轮服务 ）确立了公共服务并非“铁板一块”。有些公共服务（如警察、教育）是纯粹的行政管理 (SPA)，而另一些（如交通、供水）则像企业一样运营 (SPIC)。这一区分至关重要，因为它决定了适用法律和管辖法院 。

2.2 区分标准 (Les Critères de Distinction - Arrêt USIA)

Arrêt USIA (USIA 判例)

- **Français:** (CE, 16 novembre 1956). Le Conseil d'État pose que la distinction SPA/SPIC dépend d'une analyse cumulative de trois critères:
    1. **L'objet du service:** (Nature de l'activité. Ex: L'éducation est administrative; le transport payant est commercial).
    2. **L'origine des ressources:** (Financement. Ex: SPA = impôts/subventions; SPIC = redevances payées par les usagers (facturation)).
    3. **Les modalités d'organisation:** (Gestion. Ex: SPA = règles de comptabilité publique, agents statutaires; SPIC = logique d'entreprise, bilan comptable, agents de droit privé).
- **中文翻译:** （行政法院，1956 年 11 月 16 日）。行政法院规定，区分 SPA 和 SPIC 取决于对三个累积标准的分析 ：
    1. **服务对象/目的：** （活动的性质。例如：教育是行政性的；付费交通是商业性的） 。
    2. **资源来源：** （资金来源。例如：SPA = 税收/补贴；SPIC = 用户支付的费用 (开具发票)） 。
    3. **组织和运行方式：** （管理方式。例如：SPA = 公共会计规则，公务员身份；SPIC = 企业逻辑，商业化会计，私法合同员工） 。
- **中文解释:** 这是案例分析中**必须使用**的工具。为了判断一个服务（比如本案中的学校食堂 或 Thème 8 中的托儿所 和公交 ）是 SPA 还是 SPIC，你必须依次检查这三条：
    1. **看目的：** 它是像企业一样经营 (SPIC) 还是纯粹的行政管理 (SPA)？
    2. **看钱哪来：** 收入主要来自用户付费 (SPIC) 还是来自政府税收或补贴 (SPA)？
    3. **看怎么管：** 运行方式是否更接近私营企业（如私法雇员、商业会计）

(SPIC) 还是更像政府机关（如公务员、公共会计规则） (SPA)?
（注：这三个标准是综合判断的，但资金来源通常是关键线索 ）。

- **2.2.1 判例补充：标准冲突与等级 (Complément Jurisprudentiel: Hiérarchie des Critères)**
- **Arrêt Mme Alperti Scott (Alperti Scott 判例) Français:** (TC, 15 novembre 2005). Le Tribunal des conflits tranche le cas où les critères de distinction sont contradictoires (ex: un service de distribution d'eau géré en régie). L'arrêt pose que **le critère de l'objet est prédominant**. La distribution d'eau est par nature un SPIC. **Cependant**, une exception absolue existe : si le service est **totalement gratuit** (aucune redevance périodique), il ne peut jamais être un SPIC, c'est obligatoirement un SPA. **中文翻译:** （权限争议法庭，2005 年 11 月 15 日）。该判例解决了区分标准相互矛盾的情况（例如：以自营方式管理的供水服务）。判例规定**标的标准占主导地位** 。供水服务本质上是工商业公共服务（SPIC）。 **然而**，存在一个绝对例外：如果该服务**完全免费**（无任何周期性费用），它绝不可能是 SPIC，必须是行政性公共服务（SPA） 。
中文解释: 这是处理疑难杂症的杀手锏。当那三个 USIA 标准打架时（比如：虽然是供水服务[像 SPIC]，但却是政府自营且没有独立预算[像 SPA]），就要听这个判例的：主要看**标的**（是供水就是 SPIC）。**但是！**只要是免费的（比如蒙彼利埃讨论的免费交通），就一票否决，只能是 SPA 。

2.3 区分的后果 (Les Conséquences de la Distinction)

SPA (行政性公共服务)

- **Français:** Activité non marchande; Financement public; Agents statutaires (droit public); Juge administratif compétent.
- **中文翻译:** 非经营性活动 ； 公共财政拨款 ； 公法身份工作人员 ； 行政法院管辖 。
- **中文解释:** 例如公立学校、市政府道路维护 、Thème 8 中的托儿所 。

SPIC (工商业公共服务)

- **Français:** Logique d'entreprise; Facturation aux usagers; Agents de droit privé; Juge judiciaire compétent (pour les litiges avec les usagers).
- **中文翻译:** 企业逻辑 ； 向用户收费 ； 私法身份工作人员 ； 司法法院管辖（处理与用户的纠纷） 。
- **中文解释:** 例如市政游泳池、供水服务 、Thème 8 中的城市交通 。**注意例外：** 即使在 SPIC 中，其“一把手”（Directeur）和“总会计师”（Agent comptable）通常仍保留公法身份 。

Arrêt Berkani (Berkani 判例)

- **Français:** (TC, 25 mars 1996). Affirmation de la présomption d'application du droit privé aux agents contractuels des SPIC. Inversement, tout agent travaillant pour un SPA est un agent de droit public.
- **中文翻译:** （权限争议法庭，1996 年 3 月 25 日）。确认 SPIC 的合同制雇员推定适用私法。反之，所有在 SPA 工作的人员（无论是否是公务员）都是公法雇员 。
- **中文解释:** 这是判断“人员身份”的关键判例。一个在 SPIC（如公交公司）工作的司机是私法雇员（走劳动法）；一个在 SPA（如公立托儿所）工作的合同工也是公法雇员（走行政法） 。
- **2.3.1 人员身份的例外 (L'Exception sur le Statut du Personnel)**
  Arrêt Jalenques de Labeau (Jalenques de Labeau 判例) Français: (CE, 1957). Bien que les agents d'un SPIC soient des salariés de droit privé, le **Directeur** du service et l'**Agent Comptable** (s'il a la qualité de comptable public) conservent le statut d'agents de droit public.
  中文翻译: （最高行政法院，1957 年）。虽然 SPIC 的工作人员属于私法雇员，但该服务的**主任（负责人）和总会计师**（若具备公共会计资格）保留公法工作人员的身份 。
  中文解释: 做选择题常考的陷阱。SPIC 里的人不全是私法合同工，那两个最大的官（管事的和管钱的）还是归行政法管。

---

3. 公共服务的基本原则 (Les Principes Fondamentaux du SP)

Français: Souvent appelés "Lois de Rolland", ces principes s'imposent à tous les services publics (SPA et SPIC), quel que soit le mode de gestion. *中文解释:* 通常被称为“罗兰法”，这些原则适用于所有公共服务（无论 SPA 还是 SPIC）以及所有管理模式 。

Principe d'Égalité (平等原则)

- **Français:** Tous les usagers doivent être traités sans discrimination. Une différenciation est possible si elle est justifiée par une différence de situation appréciable entre eux, ou par une nécessité d'intérêt général en lien avec les conditions d'exploitation du service (CE, 1974, *Denoyez et Chorques*) .
- **中文翻译:** 所有用户必须被无歧视地对待 。差别待遇是允许的，前提是其基于用户间“可评估的情况差异”，或基于与服务运营相关的“公共利益需要” (CE, 1974, *Denoyez et Chorques*) 。
- **中文解释:** 这是处理“歧视”或“差别定价”案例（如 Thème 1 的公交差别定价 或

Thème 2 的供水附加服务 ）的核心。例如，*Port-Saint-Louis-du-Rhône* (1989) 判例允许在罢工期间为罢工者子女提供免费食堂，因为这符合“社会团结”这一公共利益 。

Principe de Continuité (连续性原则)

- **Français:** Le service public doit fonctionner sans interruption injustifiée. Ce principe doit être concilié avec le droit de grève (CE, 1950, *Dehaene*) , ce qui justifie l'exigence d'un **service minimum** 。 La seule exception est la **Force Majeure** (imprévisible, irrésistible, extérieure) .
- **中文翻译:** 公共服务必须无不正当理由地持续运行 。该原则必须与罢工权相协调 (CE, 1950, *Dehaene*) ，因此产生了**“最低服务保障”的要求 。唯一的例外是不可抗力** 。
- **中文解释:** 用于处理“罢工” 或“服务中断”（如 Thème 4 的供水中断 ）的案例。罢工是合法的（*Dehaene* 判例确立了调和） ，但不能完全停止服务，必须保障“最低服务”（如医院急诊）。如果中断是由于“不可抗力”（如超级飓风），则服务中断是合法的。

Principe d'Adaptabilité / Mutabilité (适应性/可变性原则)

- **Français:** Le service public doit s'adapter aux évolutions des besoins collectifs et aux progrès technologiques et sociaux. L'administration a le pouvoir de transformation unilatérale (CE, 1902, *Gaz de Déville-lès-Rouen*) . Aucun usager n'a de **droit acquis au maintien** du service (CE, 1961, *Vannier*).
- **中文翻译:** 公共服务必须适应集体需求的变化以及技术和社会进步 。行政机关拥有单方面变革服务的权力 (CE, 1902, *Gaz de Déville-lès-Rouen*) 。任何用户都对维持服务（或其原始条件）不享有**“既得权”** (CE, 1961, *Vannier*) 。
- **中文解释:** 用于处理“服务改革”或“服务撤销”的案例（如 Thème 5 的公交线路调整 ）。政府有权根据公共利益的变化，自由地创建、修改或撤销 (suppression) 公共服务 ，用户不能以“以前就是这样”为由反对。

Principe de Neutralité (中立性原则)

- **Français:** Issue de l'arrêt *Société des concerts du Conservatoire* (1951). Impose à l'administration et aux agents du service public de rester impartiaux, sans préférence politique, religieuse ou sociale.
- **中文翻译:** 源于 *Société des concerts du Conservatoire* (1951) 判例 。要求行政机关及其工作人员保持公正，没有政治、宗教或社会偏好 。
- **中文解释:** 公共服务必须保持中立，特别是在宗教和政治上。例如，公共服务

窗口的工作人员（无论是公务员还是合同工）不能佩戴明显的宗教标识。

---

4. 公共服务的管理模式 (Les Modes de Gestion du SP)

Français: La personne publique a le choix (CE, 1996, *Préfet des Bouches-du-Rhône c. Commune de Lambesc*) entre deux grands modes de gestion . *中文解释:* 公共机构在两种主要管理模式之间拥有选择权 (CE, 1996, *Préfet des Bouches-du-Rhône c. Commune de Lambesc*) 。

4.1 La Gestion Directe (直接管理)

- **Français:** La personne publique exploite elle-même le service, sous sa propre autorité et sous ses risques. Elle permet de contrôler intégralement la politique menée (gestion administrative et budgétaire, principes d'égalité, continuité, etc.) .
- **中文翻译:** 公共机构自己运营服务，自己承担权威和风险 。这种模式允许（政府）完全控制所执行的政策（行政和预算管理，以及平等、连续性等原则的执行） 。
- **中文解释:** 俗称“自己干”。主要形式有三种：

La Régie Simple (简单自营)

- **Français:** N'a pas d'autonomie financière. Le budget est "noyé" dans le budget général de la collectivité. N'a **pas de personnalité morale** (juridique). L’exécutif de ce service publique, n’est autre que l’élu de collectivité.
- **中文翻译:** 没有财务自主权 。预算“淹没”在政府总预算中 。**没有法人资格** 。该服务的执行者就是（政府）当选的官员（如市长） 。
- **中文解释:** 这是最传统、最僵化的模式。服务本身没有独立的钱袋子，也没有法律地位，完全是政府的一个“内部科室” 。

La Régie Autonome (自治自营)

- **Français:** Possède l'autonomie financière (un budget annexe) et un "conseil d'exploitation" . Mais n'a **toujours pas de personnalité morale**. L'intérêt est de pouvoir contrôler l'efficacité et l'équilibre budgétaire.
- **中文翻译:** 拥有财务自主权（一个“附属预算”） 和一个“运营委员会” 。但**仍然没有法人资格** 。这种模式的意义在于能够控制（服务的）效率和收支平衡 。
- **中文解释:** 这是“简单自营”的升级版。它有了一个独立的账本（附属预算）和专门的管家（运营委员会） ，这使得政府可以清楚地看到这个服务是赚是

亏，管理是否高效 。但它在法律上依然不是一个独立的“人”。

L'Établissement Public (EP) (公共机构)

- **Français:** La "différence majeure" avec la régie est qu'il **possède la personnalité morale** (juridique) et l'autonomie institutionnelle (financière, administrative). Il peut s'engager contractuellement, ester en justice, et avoir son propre patrimoine.
- **中文翻译:** 与“Régie”（自营）的“主要区别”在于，EP **拥有独立的法人资格** 和机构自主权（财务、行政） 。它可以（以自己的名义）签合同、打官司、拥有自己的财产 。
- **中文解释:** 这是政府“生”出来的一个独立的“孩子”（法人）。例如：公立大学、公立医院、CNRS（国家科研中心）、SNCF（国家铁路公司） 。设立 EP 的“双重必要性”是：1. 逃离“Régie”僵化的框架 ；2. 满足需要专业化、长期性管理的复杂需求（如科研、医疗） 。

4.1.5 Les Sociétés Locales (地方公司模式：SEML, SPL, SEMOP)

(注：这是现代行政法非常重要的考点，涉及“In-house”例外和欧盟竞争法)

A. La Société d'Économie Mixte Locale (SEML) (地方混合经济公司)

- **Français:** Régie par l'article L. 1522-1 du CGCT. C'est une société anonyme dont le capital est mixte (public et privé). Elle permet de gérer des services publics en satisfaisant l'intérêt local tout en attirant des investissements privés.
- **中文翻译:** 受《地方行政区划总法典》(CGCT) 第 L. 1522-1 条管辖。这是一种股份制公司，其资本是混合的（公有和私有）。它允许在满足地方利益的同时，吸引私人投资来管理公共服务。
- **中文解释:** 这是“公私合营”的企业。政府和私人老板一起开公司管公共服务。
- **Français:** Notion d'Efficience : La mixité de l'actionnariat vise l'efficience (au-delà de la simple efficacité), c'est-à-dire l'optimisation des moyens privés pour obtenir le meilleur résultat.
- **中文翻译:** 效益概念：股权的混合性旨在追求“效益”（超越单纯的效率），即优化私人手段以获得最佳结果。

B. La Société Publique Locale (SPL) (地方公共公司)

- **Français:** Régie par l'article L. 1531-1 du CGCT. Contrairement à la SEML, elle est détenue **exclusivement** par des personnes publiques (100% public).
- **中文翻译:** 受 CGCT 第 L. 1531-1 条管辖。与 SEML 不同，它 **完全** 由公共机构持有（100% 公有）。

- **中文解释:** 虽然也是开公司，但股东全都是政府（比如市政府和省政府合伙）。这是一种“披着公司外衣的行政管理”。
- **Français:** Le problème de la concurrence : L'UE s'inquiète du risque de concurrence déloyale (favoritisme). Pour éviter la mise en concurrence (appel d'offres), la SPL doit respecter les critères de l'exception "In-house" (Jurisprudence *Teckal* et *Aix-en-Provence*).
- **中文翻译:** 竞争问题：欧盟担心不正当竞争（偏袒）的风险。为了免除竞争程序（招标），SPL 必须遵守“内部例外”的标准（*Teckal* 和 *Aix-en-Provence* 判例）。
- **Jurisprudence Clé (关键判例): Arrêt Teckal (CJUE, 1999) & Commune d'Aix-en-Provence (CE, 2007)**
    - **Français:** Pour échapper à l'appel d'offres, deux critères cumulatifs :
        1. **Contrôle Analogue:** La personne publique exerce sur la société un contrôle similaire à celui sur ses propres services.
        2. **Activité Essentielle:** La société réalise l'essentiel de son activité pour les personnes publiques qui la détiennent.
    - **中文翻译:** 为免除招标，需满足两个累积标准：
        1. **类似控制：** 公共机构对该公司的控制与其对自身内部部门的控制相似。
        2. **核心活动：** 该公司的主要活动是为其控股的公共机构服务的。

C. La Société d'Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) (单一项目混合经济公司)

- **Français:** Créée en 2014 (Art L. 1541-1 du CGCT). C'est une structure dédiée à **une seule opération** (projet ou service) pour une **durée limitée**.
- **中文翻译:** 创立于 2014 年 (CGCT 第 L. 1541-1 条)。这是一个专门用于 **单一操作**（项目或服务）且 **期限有限** 的结构。
- **Français:** Particularité : L'actionnaire privé est sélectionné **après une mise en concurrence**. Une fois choisi, il fonde la société avec la personne publique.
- **中文翻译:** 特点：私人股东是在 **竞争程序之后** 被选出的。一旦被选中，他便与公共机构共同成立公司。
- **中文解释:** 这是为了解决 SEML 的弊端（以前组建 SEML 常常不招标）。SEMOP 是“先招标选伙伴，再合伙开公司，干完一个项目就解散”。

D. Principes de Gestion des Sociétés (公司管理原则)

- **Français:**
    - **Absence de confusion de patrimoine:** Le patrimoine de la société est distinct de celui des actionnaires publics.
    - **Indépendance de gestion:** La gestion est autonome.
    - **Primat de l'objet social:** La société sert son objet social, pas les intérêts particuliers des actionnaires.
- **中文翻译:**
    - **资产不混同：** 公司的资产与公共股东的资产是分开的。
    - **管理独立性：** 管理是自主的。
    - **社会宗旨优先：** 公司服务于其社会宗旨，而非股东的特殊利益。

4.2 La Gestion Déléguée (委托管理 / 间接管理)

- **Français:** La personne publique confie l'exploitation du service à un tiers (le délégataire, public ou privé). La collectivité **conserve le contrôle**. C'est une manne financière pour le secteur privé.
- **中文翻译:** 公共机构将服务运营委托给第三方（受托人，可以是公共或私人机构）。但政府**保留控制权**。这对私营部门来说是一个“财政机遇”（肥肉）。
- **中文解释:** 俗称“外包”。这是 80 年代分权改革（Loi Defferre 1982）后兴起的模式，政府（尤其是地方政府）获得了自主权，开始将服务（如供水、垃圾处理）外包给专业公司。

L'Encadrement Juridique Renforcé (法律框架)

- **Code de la Commande Publique (2019) (公共订购法典)**
    - **Français: Entré en vigueur le 1er avril 2019. Il vise à rationaliser, simplifier et clarifier le droit.**
    - **Objectif Économique: Faciliter l'accès des PME (Petites et Moyennes Entreprises) à la commande publique pour dynamiser le tissu économique local.**
    - **Règles de Publicité: Adaptées selon le montant (seuil) du marché: locale (faible montant), nationale (BOAMP), ou européenne (JOUE) pour les gros montants.**

- 中文翻译: **2019 年 4 月 1 日生效。旨在合理化、简化和明晰法律 。经济目标：便利中小企业 (PME) 进入公共订购市场，以激活地方经济结构 。**公告规则：**根据合同金额（门槛）调整：小金额在本地发公告，大金额在全国（BOAMP）或欧洲（欧盟官方公报）发公告 。**
- 中文解释: **2019 年的新法典不仅是法律汇编，更带有强烈的经济目的：打破大企业垄断，让修窗户的本地小公司也能接到政府订单 。**

L'Articulation des Lois Sapin (萨潘法体系)

- **Loi Sapin 1 (1993): Consacre les principes de transparence et de mise en concurrence pour les DSP (lutte contre le favoritisme). Validée par le Conseil Constitutionnel (Décision 1993) qui élève ces principes au rang d'exigence constitutionnelle.**
- **Loi Sapin 2 (2016): Porte sur l'éthique et la déontologie. Elle renforce la lutte contre la corruption et protège les lanceurs d'alerte.**
- 中文翻译: 萨潘法 1 (1993): 确立了 DSP 的透明度和竞争原则（打击裙带关系）。宪法委员会（1993 年裁决）确认了其效力，将这些原则提升为宪法级要求 。萨潘法 2 (2016): 侧重于道德与合规。它加强了反腐败斗争并保护吹哨人 。
- 中文解释: 萨潘 1 解决的是“合同给谁”的程序正义问题；萨潘 2 解决的是“如何防止贪腐”的道德监管问题。

Code de la Commande Publique (公共采购法典)

- **Français:** Depuis le 1er avril 2019, toutes les règles sont unifiées dans le **Code de la Commande Publique** (NCCP).
- 中文翻译: 自 2019 年 4 月 1 日起，所有规则都被统一到了**《公共采购法典》**中 。
- 中文解释: 这是当前管理所有政府合同（包括采购和委托）的核心法典。

Formes de Délégation (委托形式：Concession vs. Marché Public)

- **Français:**
  - **Marché Public:** L'opérateur est payé par un **prix fixe** versé par l'administration. Il n'y a **pas de risque** d'exploitation .
  - **Concession (Délégation de Service Public - DSP):** Le délégataire se rémunère **substantiellement sur les résultats de l'exploitation** (les usagers). Il y a un **transfert du risque d'exploitation** .

- **中文翻译:**
    - **Marché Public (公共采购):** 运营商获得的是政府支付的**固定价格**。**没有**运营风险 。
    - **Concession (特许经营/公共服务委托 - DSP):** 受托人的收入**主要来自服务的运营成果**（即用户付费）。存在**运营风险转移** 。
- **中文解释:** 这是案例分析的关键区别。
    - *案例：* 政府花 1000 万（固定价格）请 A 公司扫地，这是“Marché Public” 。
    - *案例：* 政府授权 B 公司运营高速公路，B 公司靠收过路费赚钱（可能赚也可能亏），这就是“Concession (DSP)”。风险是否转移 是判断的核心。

Distinction Approfondie: DSP vs. Concession (深度辨析：DSP 与特许经营)

- **Critère de Distinction (Aix-en-Provence)**
    - **Français:** L'arrêt **CE, Ass., 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence** pose le critère décisif : pour être une DSP, la rémunération du cocontractant doit être **"substantiellement liée aux résultats de l'exploitation"**.
    - **Conséquence:** Si l'entreprise ne prend pas de réel risque économique (ex: société d'économie mixte contrôlée par la ville), le contrat est requalifié en marché public.
    - **中文翻译：普罗旺斯地区艾克斯判例 (CE, 2007):** 确立了决定性标准：要成为 DSP，合同方的报酬必须**“与经营结果存在实质性联系”** 。**后果：**如果企业不承担真正的经济风险（例如由城市控股的混合经济公司），合同将被重新定性为公共采购 。
    - **中文解释:** 这是判断真假 DSP 的金标准。哪怕合同名字叫 DSP，只要政府实际上在兜底（没有实质性风险），法官就会判它是公共采购。
- **Spécificité de la Concession de Service Public (特许经营的特殊性)**
    - **Français:** Selon le Code de la Commande Publique et l'arrêt **CE, Ass., 7 avril 2006, Syndicat intercommunal du bassin cannois** , la concession implique souvent plus que la gestion : elle inclut la **conception, le financement et la réalisation d'ouvrages** (travaux).
    - **Niveau de Risque:** Le risque financier est plus élevé dans la concession (investissement initial lourd) que dans la simple délégation de gestion. Ex:

Viaduc de Millau.

- **中文翻译：**根据《公共订购法典》和**戛纳盆地跨市镇联合会判例 (CE, 2006)**，特许经营通常不仅仅是管理：它还包括**设计、融资和工程建设** 。**风险水平：**特许经营的金融风险（巨额初始投资）比简单的管理委托更高 。例如：米约高架桥 。
- **中文解释：**普通 DSP 可能只是“接管现有的自来水厂”；而特许经营往往是“自己出钱建一座桥，然后收过路费回本”。后者风险极大。

Pouvoirs de l'Administration (政府在委托中的权力)

- **Français:** Dans une gestion déléguée, la personne publique conserve des "prérogatives exorbitantes" (régime exorbitant) pour garantir l'intérêt général :
    1. **Pouvoir de Contrôle:** (Contrôle permanent sur le délégataire) .
    2. **Pouvoir de Sanction:** (Sanctions pécuniaires ou coercitives sans passer par le juge) .
    3. **Pouvoir de Modification Unilatérale:** (Pour motif d'intérêt général, lié à l'adaptabilité) .
    4. **Pouvoir de Résiliation Unilatérale:** (Pour motif d'intérêt général ou faute grave) .
- **中文翻译：**在委托管理中，政府保留“超越普通法的特权”（特殊法律制度） 以保障公共利益：
    1. **控制权：** (对受托人进行持续监督) 。
    2. **制裁权：** (无需经过法院即可进行罚款或强制措施) 。
    3. **单方面修改权：** (基于公共利益，与适应性原则相关) 。
    4. **单方面终止合同权：** (基于公共利益或严重过错) 。
- **中文解释：**这是处理“外包”案例的核心（参见 Thème 3 和 Thème 7 的案例）。即使合同签了，政府（为了公共利益）仍然是“老大”，可以随时监督 、处罚 、修改合同 （如 Thème 3 中要求为新社区供水 ），甚至终止合同 。

Arrêt Clé (关键判例): CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c. Commune de Lambesc.

- **Français:** Confirme que l'administration peut résilier unilatéralement un contrat de DSP pour un **motif d'intérêt général**, même sans faute du délégataire.
- **中文翻译：**确认行政机关可以因**公共利益理由**单方面终止 DSP 合同，即使受托

人没有过错 。

Limites aux Pouvoirs (权力的限制)

- **Français:**
    1. **Droit à l'Équilibre Financier:** Si l'administration modifie unilatéralement le contrat, elle doit **indemniser** le délégataire pour les coûts supplémentaires.
    2. **Théorie de l'Imprévision:** En cas d'événement extérieur et imprévisible qui "bouleverse l'économie du contrat" (ex: guerre faisant exploser le prix de l'énergie), le cocontractant a droit à une **aide** de l'administration. (Ne pas confondre avec la *Force Majeure*, qui met fin au contrat).
- **中文翻译:**
    1. **财务平衡权：** 如果政府单方面修改合同，则必须**赔偿**受托人因此增加的额外成本 。
    2. **不可预见理论 (Imprévision)：** 如果发生“颠覆合同经济基础”的外部不可预见事件（例如：战争导致能源价格暴涨），受托人有权要求政府提供**经济援助** 。 (不要与导致合同终止的“不可抗力”相混淆)。
- **中文解释:** 政府不能“既要马儿跑，又要马儿不吃草”。如果政府行使修改权导致企业亏损，必须给钱补偿 。如果发生天灾人祸（但又没到“不可抗力”导致合同无法履行的地步），政府也要出手帮一把 。

4.2.1 Le Contrat d'Affermage (租赁经营合同)

- **Français:** Le contrat d'affermage permet à une personne publique de confier à un "fermier" l'exploitation courante d'un service public. Contrairement à la concession, l'affermage ne transfère pas la charge de l'investissement initial ni des grosses réparations. Les infrastructures restent la propriété de la personne publique.
- **中文翻译:** 租赁经营合同允许公共机构将公共服务的日常运营委托给“承租人” 。与特许经营不同，租赁经营不转移初始投资或重大维修的负担 。基础设施仍属于公共机构的财产 。
- **中文解释:** 这是“轻资产”版的委托。政府把水厂建好了（重资产、大投资由政府出），只把“运营权”包给私人公司。公司只负责“日常运转”（抄表、收费、小修小补） 。
- **Français:** La rémunération du fermier provient des usagers via une "redevance d'affermage". Une partie de cette recette est reversée à la personne publique pour financer les investissements structurels. Le risque du fermier est limité à la gestion opérationnelle.

- **中文翻译:** 承租人的报酬通过“租赁经营费”来自用户 。这笔收入的一部分要上交给公共机构，用于资助结构性投资 。承租人的风险仅限于运营管理 。
- **中文解释:** 钱的流向是关键：用户交钱给公司，公司留下一部分作为运营费，剩下的大头要还给政府（因为厂子是政府建的，政府要回本）。

4.2.2 La Convention de Gestion / Gérance (管理协议)

- **Français:** L'opérateur agit pour le compte et sous la direction étroite de la personne publique. Il ne dispose d'aucune autonomie financière et n'assume aucun risque. C'est proche d'un contrat de mandat.
- **中文翻译:** 运营商代表公共机构并在其严密指导下行事 。他不享有财务自主权，也不承担任何风险 。这接近于一种委托代理合同 。
- **中文解释:** 这是“最听话”的模式。公司完全是政府的“傀儡”或“管家”，政府让干啥就干啥，亏了也是政府兜底。这通常不被视为真正的 DSP，因为没有风险转移。

4.3 特许合同/DSP 的授予程序 (La Procédure de Passation des Concessions/DSP)

Cadre Légale (法律框架)

Français: Encadrée par les articles **L.1411-1 à L.1411-9 du CGCT**. La décision de recourir à la DSP relève de la compétence de **l'assemblée délibérante** (ex: Conseil municipal) et non du maire. **中文翻译:** 由**《地方行政区划总法典》(CGCT) 第 L.1411-1 至 L.1411-9 条规定 。采用 DSP 的决定权属于审议机构**（如市议会），而非市长 。

Seuils et Publicité (门槛与公告) Français:

- **Montant > 5 350 000 € HT:** Procédure formelle. Publicité obligatoire au **JOUE** (échelle européenne).
- **Montant < 5 350 000 € HT:** Procédure simplifiée. Publicité locale ou nationale (**BOAMP**). **中文翻译:**
- **金额 > 535 万欧元 (不含税):** 正式程序。必须在 **JOUE**（欧盟级）发布公告 。
- **金额 < 535 万欧元 (不含税):** 简化程序。在地方或国家级 (**BOAMP**) 发布公告 。

Le Délai de Stand Still (静默期)

Français: Période de suspension obligatoire (généralement **16 jours**, ou 11 jours si électronique) entre la notification du choix et la signature du contrat. Il permet aux candidats évincés d'exercer un **Référé Précontractuel** pour contester la procédure avant que le contrat

ne soit signé. **中文翻译:** 在通知选择结果和签署合同之间必须遵守的强制暂停期（通常为 **16 天**，电子方式为 11 天）。 它允许落选的候选人在合同签署前行使**合同前紧急诉讼权**以质疑程序 。 **中文解释:** 这是给落选者（比如威立雅输给了苏伊士）留出的“反悔时间”。在这十几天里，政府绝对不能签字。如果签了，就是非法，可以告这一条 。

4.4 Le Partenariat Public-Privé (PPP) (公私合作伙伴关系)

- **Français: Contrat permettant à une personne publique de confier à un tiers une mission globale : financement, conception, construction, maintenance et exploitation d'ouvrages complexes (ex: Hôpital, Prison, Tramway).**
- **中文翻译: 允许公共机构将一项整体任务委托给第三方的合同：包括融资、设计、建设、维护和运营复杂的工程（如：医院、监狱、有轨电车） 。**
- **中文解释: PPP 是“大包干”。私企不仅要建，还要自己掏钱先垫资（Financement），建好后还要负责修缮维护几十年。**

4.4.1 核心区别与经济逻辑 (Distinction et Logique Économique)

- **Français: Différence avec la Concession : La rémunération principale vient de la personne publique (paiement échelonné sur 15-30 ans) et non des usagers.**
- **中文翻译: 与特许经营的区别：主要报酬来自公共机构（分 15-30 年分期付款），而非来自用户 。**
- **中文解释: 特许经营是赚用户的钱（风险大）；PPP 是赚政府的钱（房贷模式）。**
- **Français: Intérêt Budgétaire : Permet de réaliser des investissements lourds immédiats sans avoir les fonds, en différant la dépense (dette cachée/lissée). Bien que le coût final puisse être doublé à cause des intérêts, cela génère une activité économique immédiate et des recettes fiscales.**
- **中文翻译: 预算利益：允许在没有资金的情况下立即进行重型投资，通过推迟支出来实现（隐形/平滑债务） 。虽然最终成本可能因利息而翻倍，但这能产生即时的经济活动和税收收入 。**
- **中文解释: 为什么 PPP 被批评“贵一倍”？因为政府本质上是在借高利贷搞建设。但政府为了马上出政绩（修医院、修路）且不想当年赤字爆炸，只能用这种“分期付款”的方式。**

4.4.2 签订的三大强制标准 (Les 3 Critères Cumulatifs de Passation)

- **Français: Le recours au PPP est dérogatoire et doit justifier trois critères (Code de la commande publique L.2211-1):**

- **1. L'Urgence (紧迫性): Besoin impérieux de réaliser l'ouvrage immédiatement pour satisfaire l'intérêt général (ex: retard préjudiciable).**
- **2. La Complexité (复杂性): Technique, financière ou juridique. La personne publique ne peut pas définir seule les moyens techniques ou ne dispose pas de l'expertise interne.**
- **3. L'Impossibilité (不可能性/效率): Prouver que les autres contrats (Marché Public, Concession) ne sont pas adaptés. C'est une solution "par élimination".**
- **中文解释: 考试必考点。PPP 不是想用就能用，因为容易滋生腐败和债务危机。必须证明：1. 很急；2. 很难（政府自己搞不定）；3. 别的方法都不行（最后手段）。**

4.5 司法控制与合同平衡 (Contrôle Juridictionnel et Équilibre)

- **Français: L'omniprésence du Juge Administratif est la règle. Il contrôle la régularité de la passation, la publicité et la mise en concurrence (Jurisprudence *Teckal*, *Aix-en-Provence*).**
- **中文翻译: 行政法官的普遍存在是规则。他负责审查签订的合规性、公告发布及竞争程序的执行（*Teckal*, *Aix-en-Provence* 判例） 。**
- **Arrêt Société Intercopie (1966) (Intercopie 判例):**
    - **Français: Interdit de soulever de nouveaux moyens de légalité (cause juridique distincte) après l'expiration du délai de recours. Garantit la sécurité juridique des contrats.**
    - **中文翻译: 禁止在上诉期限届满后提出新的合法性理由（不同的法律依据）。这保障了合同的法律确定性 。**
    - **中文解释: 这是为了保护政府合同不被无限期翻旧账。一旦过了起诉期，你就不能随便找个新理由来告政府了。**
- **Déséquilibre du Contrat (合同的不平衡性):**
    - **Français: Le contrat est déséquilibré au profit de la personne publique (Prérogatives de Puissance Publique). Elle peut résilier unilatéralement le contrat pour faute ou pour motif d'intérêt général (disparition du besoin).**
    - **中文翻译: 合同向有利于公共机构的一方倾斜（公共权力特权） 。它因过错或公共利益理由（需求消失）单方面终止合同 。**

---

5. 欧洲法的影响 (L'Influence du Droit de l'UE)

5.1 优先性与观念分歧 (Primauté et Divergence de Conception)

- **Français:** Le droit de l'Union Européenne (UE) prime sur le droit national. L'UE n'utilise pas la notion de "Service Public", mais une conception plus libérale centrée sur le marché et la concurrence .
- **中文翻译:** 欧盟法优先于国内法 。欧盟不使用“公共服务” (Service Public) 这一概念，而是使用一种更侧重于市场和竞争的自由主义观念 。
- **中文解释:** 这是理解欧盟影响的关键。法国（强调国家干预）和欧盟（强调市场竞争 ）在理念上有根本分歧 。但法国作为成员国，必须遵守欧盟法 。

5.2 欧盟的分类法 (La Typologie Européenne)

- **Français:** L'UE utilise ses propres notions:
    - **SIG (Services d'Intérêt Général):** Le concept le plus large. (公共利益服务)。
    - **SIEG (Services d'Intérêt Économique Général):** Activités marchandes d'intérêt collectif (ex: transport, énergie, poste). Soumis aux règles de concurrence (TFUE Art 14, 106).
    - **SSIG (Services Sociaux d'Intérêt Général):** (Ex: logement social, santé).
    - **SNEIG (Services Non Économiques):** Activités régaliennes (police, justice, défense) .
    - **Service Universel (SU):** Obligation d'accès minimal sur tout le territoire (ex: poste, télécoms).
- **中文翻译:** 欧盟使用自己的概念 ：
    - **SIG (公共利益服务):** 最广泛的概念 。
    - **SIEG (经济性公共利益服务):** 具有集体利益的经营性活动（如：交通、能源、邮政） 。受竞争规则约束 (TFUE 第 14、106 条) 。
    - **SSIG (社会性公共利益服务):** (如：社会住房、医疗) 。
    - **SNEIG (非经济性公共利益服务):** 国家核心职能（警察、司法、国防） 。
    - **SU (普遍服务):** 确保在所有领土上提供最低限度服务的义务（如：邮政、电信） 。

- **中文解释:** 这是欧盟的术语体系。在案例中，如果涉及跨境、竞争或市场活动（如能源、邮政），就必须提到这些概念，尤其是 SIEG（经济性公共利益服务），因为它们受欧盟竞争法约束。

5.3 国家援助与关键判例 (Aides d'État et Jurisprudences Clés)

- **Français:** En principe, les Aides d'État sont interdites (dans le secteur concurrentiel) car elles faussent la concurrence. L'enjeu est de savoir si la compensation financière versée pour une mission de SIEG est une aide illégale ou une compensation légitime.
- **中文翻译:** 原则上，“国家援助”（在竞争领域）是被禁止的，因为它会扭曲竞争 。关键在于，为执行 SIEG 任务而支付的财政补偿，究竟是非法援助还是合法补偿？ 。
- **中文解释:** 这是欧盟法下的核心考点。法国政府想给 SNCF（铁路公司）或 La Poste（邮局）补贴，欧盟可能会说这是“非法国家援助” 。
- **Français:** L'arrêt **Corbeau (CJUE, 1993)** reconnaît que des restrictions à la concurrence (monopole) peuvent être justifiées si elles sont nécessaires pour accomplir la mission de SIEG (service universel postal) dans des conditions économiques acceptables . L'arrêt **Commune d'Almelo (CJUE, 1994)** étend ce principe au secteur de l'énergie.
- **中文翻译: Corbeau 判例 (CJUE, 1993)** 承认，如果为了在可接受的经济条件下完成 SIEG 任务（邮政普遍服务），对竞争的限制（如垄断）可以是正当的 。**Commune d'Almelo 判例 (CJUE, 1994)** 将此原则扩展到了能源领域 。
- **中文解释:** 这两个判例说明，欧盟承认为了保障公共利益（SIEG），可以有限度地限制竞争。
- **Français:** L'arrêt **Altmark (CJUE, 2003)** fixe **quatre critères cumulatifs** pour qu'une compensation ne soit PAS une aide d'État :
    1. L'entreprise doit avoir des **obligations de service public clairement définies**.
    2. Les paramètres de calcul de la compensation doivent être **objectifs, transparents et établis à l'avance**.
    3. La compensation **ne doit pas dépasser** ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts (y compris un "bénéfice raisonnable").
    4. L'entreprise a été choisie par **mise en concurrence (marché public)** OU, si non, la compensation est basée sur les coûts d'une **"entreprise moyenne bien gérée"** .

- **中文翻译: Altmark 判例 (CJUE, 2003)** 设立了**四个累积的标准**，如果（同时）满足这些标准，该补偿就*不*被视为国家援助 ：
    1. 企业必须承担**明确界定**的公共服务义务 。
    2. 补偿的计算参数必须**客观、透明且提前设定** 。
    3. 补偿金额**不得超过**覆盖成本（包括“合理利润”）所必需的数额 。
    4. 该企业要么是通过**竞争性招标（公共采购）**选定的，要么（如果不是）补偿金额必须基于一家**“管理良好的中等企业”**的成本来确定 。
- **中文解释:** 在涉及欧盟和补贴的案例中，必须逐条分析这四个标准。如果四个都满足，政府给钱就是合法的“补偿”；否则就是非法的“国家援助”。

---

6. 当代议题 (Enjeux Contemporains)

La Loi ESSOC (2018)

- **Français:** Loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC). Vise à simplifier les relations administration-usagers .
    - **Droit à l'erreur:** Permet aux usagers de bonne foi de corriger leurs erreurs sans sanction immédiate.
    - **Dématérialisation:** Confirme la valeur juridique des procédures numériques (guichet numérique) , mais pose des défis de "fracture numérique" (inégalités d'accès).
- **中文翻译:** 2018 年 ESSOC 法案（建设信任社会的服务型国家法案） 。旨在简化行政机关与用户之间的关系 。
    - **容错权 (Droit à l'erreur):** 允许善意的用户纠正错误而免于立即受罚 。
    - **去纸化/电子化 (Dématérialisation):** 确认了电子化流程（电子窗口）的法律效力 ，但也带来了“数字鸿沟”（即接入不平等）的挑战 。
- **中文解释:** 涉及数字化转型的案例（如网上报税、电子票务 ）应引用此法案，并平衡“便捷性”与“包容性”（不能让不会用电脑的人无法获得服务） 及“数据安全” 之间的关系。

Transition Écologique (生态转型)

- **Français:** Obligations Environnementales. Clauses écologiques obligatoires dans les contrats. Gestion des déchets, recyclage, énergies renouvelables .

- **中文翻译:** 环境义务。合同中必须包含生态条款 。垃圾管理、回收利用、可再生能源 。
- **中文解释:** 当代公共服务（尤其是垃圾处理 、能源、交通）必须整合生态转型的目标。

管理模式多样化与财政规则 (Diversification des Modes de Gestion et Règles Budgétaires)

Opportunité Budgétaire (预算机遇)
Français: La diversification (notamment le recours à la concession) est une réponse aux contraintes du droit de l'UE. Les **critères de Maastricht** limitent la dette publique (60% du PIB) et le déficit (3% du PIB). La concession permet de financer des services par les usagers **sans alourdir la dette publique** de la collectivité, constituant ainsi une opportunité de gestion.
中文翻译: 管理模式的多样化（特别是采用特许经营）是对欧盟法律限制的一种回应 。 **马斯特里赫特标准**限制了公共债务（占 GDP 的 60%）和赤字（占 GDP 的 3%）。 特许经营允许通过用户付费来资助服务，而**不增加地方政府的公共债务**，因此构成了一种管理机遇 。
中文解释: 为什么政府喜欢搞特许经营（把水厂包出去）？除了效率，还有一个很现实的原因：欧盟管得严，政府不准借太多钱。包给私人公司，钱是公司出的，债也是公司背，政府的账面就好看了 。